

PROJETO DE LEI Nº 183/2025

Deputado(a) Carlos Búrigo

Proíbe a instalação do sistema de pedágio do tipo "Free Flow" em áreas urbanas nas rodovias estaduais sob regime de concessão.

Art. 1º Fica proibida a instalação e a utilização do sistema de cobrança de pedágio do tipo "Free Flow" em áreas urbanas das rodovias estaduais concedidas à iniciativa privada no Estado Do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se área urbana o trecho rodoviário localizado:

- I – dentro dos limites do perímetro urbano definido por lei municipal;
- II – em áreas de influência urbana, conforme determinado em Plano Diretor, zoneamento urbano ou legislação municipal específica;
- III – em zonas de expansão urbana, consolidadas ou em processo de consolidação, conforme caracterização do órgão municipal competente.

Art. 3º A instalação ou utilização do sistema "Free Flow" em áreas urbanas, em desacordo com esta Lei, acarretará as seguintes penalidades à concessionária:

- I – multa administrativa, conforme regulamentação específica;
- II – suspensão imediata da cobrança no trecho irregular, por prazo determinado pelo poder concedente;
- III – rescisão unilateral do contrato de concessão, em caso de reincidência ou descumprimento grave.

Art. 4º A concessionária rodoviária é responsável por garantir a adequada e clara sinalização das áreas de transição entre zonas rurais e urbanas, incluindo aviso de proibição de cobrança por sistema "Free Flow" no trecho urbano.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, definindo os critérios técnicos e urbanísticos para identificação das áreas abrangidas, bem como as competências de fiscalização e aplicação das sanções previstas.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões,

Deputado(a) Carlos Búrigo

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo resguardar os direitos das populações residentes em áreas urbanas frente aos impactos negativos decorrentes da instalação do sistema de pedágio eletrônico "Free Flow" em trechos urbanos de rodovias estaduais sob regime de concessão, buscando proteger a população local de cobranças injustas e excessivas,

especialmente aquelas que incidem sobre deslocamentos de curta distância, realizados diariamente por milhares de famílias.

O presente Projeto de Lei tem por objetivo O sistema Free Flow é caracterizado pela cobrança automática de pedágio por meio de pórticos com sensores, dispensando cabines físicas. Embora traga benefícios para a fluidez do trânsito em áreas rurais e interurbanas, sua implantação em áreas urbanas representa sérios riscos sociais, ambientais e urbanísticos.

1. Impacto na Qualidade de Vida:

A instalação de pórticos de pedágio em áreas urbanas compromete o bem-estar dos moradores devido a:

Estigmatização da área urbana: comunidades passam a ser tratadas como zona de passagem e cobrança, em vez de áreas de convivência e cidadania.

2. Violação de Direitos Fundamentais

A cobrança de pedágio em vias urbanas pode ferir os princípios constitucionais da: Mobilidade urbana como direito social (Art. 6º, da CF/88, após EC 90/2015); Liberdade de ir e vir (Art. 5º, XV, da CF/88);

Função social da cidade e do planejamento urbano participativo (Art. 182 da CF/88 e Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257/2001).

3. Competência Municipal e Planejamento Urbano

A definição do uso e ocupação do solo urbano é de competência dos municípios, conforme o Art. 30, VIII da Constituição Federal. O Plano Diretor, instrumento básico da política urbana, define os limites da expansão urbana e as zonas residenciais, comerciais e industriais.

Permitir a cobrança de pedágio em áreas urbanas compromete essa autonomia e viola a lógica do planejamento urbano, podendo afetar o acesso da população local a serviços essenciais, escolas, hospitais e centros de comércio.

4. Insegurança Jurídica e Social

A instalação de pedágio urbano sem consulta prévia à população e sem compatibilidade com o Plano Diretor pode resultar em ações judiciais, protestos comunitários e instabilidade nos contratos de concessão, onerando tanto o poder público quanto a concessionária.

Desse modo, embora moderno e eficiente do ponto de vista da fluidez no tráfego, o sistema “Free Flow” desconsidera a realidade das comunidades que vivem no entorno dessas rodovias e que dependem delas para atividades básicas do dia a dia. Ao aplicar cobrança automática e constante em pontos localizados dentro do perímetro urbano, esse modelo transforma deslocamentos essenciais em um novo e pesado custo para os cidadãos.

Imagine, por exemplo, a situação de uma moradora de um bairro que fica às margens da rodovia e que, diariamente, precisa levar seus filhos para a escola, localizada do outro lado do pedágio “Free Flow”. Cada ida e volta irá gerar uma cobrança automática que, ao longo do mês, o valor pago apenas para garantir o direito de seus filhos à educação se tornará um peso insustentável no orçamento familiar.

Ou ainda o caso de alguém que trabalha em uma fábrica situada a poucos quilômetros de sua casa, mas do outro lado da rodovia. Essa pessoa passa pelo ponto de pedágio duas vezes por dia, cinco dias por semana. No final do mês, parte significativa de seu salário estaria comprometida com a tarifa, sem que ele sequer esteja realizando um deslocamento intermunicipal ou de longa distância.

E o que dizer de um morador que precisa atravessar a rodovia para fazer compras no único supermercado da região ou para um atendimento a um hospital? Ou dos jovens que frequentam aulas técnicas, cursos preparatórios ou atividades esportivas em instituições localizadas do outro lado da pista?

Esses são apenas alguns exemplos entre milhares de histórias de cidadãos que seriam penalizados por morarem ou trabalharem perto de uma rodovia, sem alternativa de trajeto e sem acesso a mecanismos de isenção ou descontos proporcionais. Trata-se, portanto, de um modelo que oneraria os mais vulneráveis e desconsidera a lógica de integração entre as cidades e seus bairros, sobretudo em áreas urbanas que cresceram em torno das rodovias.

Por esses motivos, a proibição da instalação do sistema “Free Flow” em trechos urbanos das rodovias estaduais concedidas é uma medida de justiça social e de proteção à mobilidade local, garantindo que as rodovias não se tornem barreiras econômicas para o cidadão que apenas deseja ir trabalhar, estudar, ou cuidar de sua família.

Assim, a proposta busca harmonizar a modernização da infraestrutura rodoviária com os direitos sociais e urbanísticos da população. Ao proibir o uso do sistema “Free Flow” em áreas urbanas, esta Lei garante segurança jurídica, respeito à autonomia municipal e à qualidade de vida dos cidadãos.

Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das sessões,

Deputado(a) Carlos Búrigo